

NURUL FHAIZAL BIN OMAR
LWN.
SHAMSIAH BINTI MOHD HASHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-099-0034-2019]

[Permohonan Di Bawah Seksyen 244 Enakmen Tatacar *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Tidak Diwakili

**Pegum Syarie Responden : Tn. Mohd Nooraizan Bin Md Idros dari
Tetuan Nooraizan & Partners**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan yang difailkan oleh Pemohon menggunakan Borang MS 3 berdasarkan seksyen 13 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 pada 19/4/2019 bagi mendapatkan perintah sepertimana berikut -

- a. Mahkamah mengesahkan Afidavit Permohonan Responden melalui Kes Permohonan No. : 10000-003-0063-2018 adalah palsu;
- b. Mahkamah memerintahkan Responden telah melakukan kesalahan menurut seksyen 211 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003

- dan memerintahkan Responden didenda tidak melebihi RM 2,000.00 dan Responden dipenjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun;
- c. Mahkamah membatalkan keputusan Kes Permohonan No. : 10000-003-0063-2018;
 - d. Kos ditanggung oleh Responden; dan
 - e. Lain-lain Perintah dan relif yang difikirkan suai manfaatnya oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden pada 19/4/2019 dan Affidavit serahan telah difailkan pada 14/5/2019. Affidavit Jawapan difailkan oleh Pihak Responden pada 30/5/2019 dan Affidavit Tambahan Pemohon telah difailkan pada 25 September 2019. Hujahan Pemohon telah difailkan pada 2/1/2020, manakala Hujahan Responden telah difailkan pada 13/1/2020 dan Hujahan Balas Pemohon difailkan pada 24/6/2020.

FAKTA KES

[1] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 17/2/2003 di Wilayah Songkla, Thailand. Pada 4/3/2013 melalui Kes Saman No 10300-028-0023-2013, Pemohon telah memperolehi hak jagaan 2 orang anak (lelaki dan perempuan) melalui penghakiman tanpa kehadiran Pemohon. Pemohon melalui Affidavit Penyampaian menyatakan bahawa penghakiman tersebut telah diserahkan kepada Pemohon pada 28/3/2013.

[2] Pada 13/2/2014, Pemohon telah memfailkan Kes Komital 1 melalui Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014 dan pada 21/11/2014, Kes Komital 1 telah diputuskan tanpa kehadiran Responden dan YA Hakim Bicara telah memerintahkan Responden, Shamsiah Binti Mohd Hashim dikomitkan ke penjara selama 30 hari dari tarikh Responden ditangkap dan diserahkan perintah tersebut.

[3] Setelah dimaklumkan oleh anggota Polis Kelantan yang ingin menangkap Responden susulan dari perintah Kes Komital 1, Responden telah datang ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 23/4/2018 dan ketika itu beliau diserahkan penghakiman hadhanah dan perintah Kes Komital 1. Responden juga telah ditahan oleh Polis Mahkamah dan dihantar ke penjara Kajang pada hari yang sama. Setelah Peguam Responden memperolehi perintah pengantungan perlaksanaan hukuman penjara bagi Kes Komital 1, Pemohon telah dikeluarkan dari penjara pada 27/4/2018.

[3] Pada 14/5/2018, Pemohon telah memfailkan Kes Komital 2 terhadap Pemohon melalui Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018 atas isu yang sama iaitu cuai dan melanggar penghakiman hadhanah dalam Kes Saman No : 10300-028-0023-2003. Pemohon kemudiannya memfailkan Kes Komital 3 terhadap Pemohon melalui Kes Permohonan No. 10100-074-0418-2018 pada 21/6/2018.

[4] Pada 4/6/2018, Responden telah memfailkan semakan melalui Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0063-2018 untuk menyemak perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 17/5/2018 dalam Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang mengendalikan kes pihak-pihak tersebut juga membuat semakan terhadap kes yang sama melalui Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0092-2018.

[4] Melalui penelitian dan semakan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, pada 19/10/2018 telah memutuskan Kes Komital 2 (Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018) dan Kes Komital 3 (Kes Permohonan No. 10100-074-0418-2018) adalah dibatalkan dan keputusan Kes Komital 1 (Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014) adalah dibatalkan serta prosiding kes tersebut diteruskan dengan prosiding tunjuk sebab sebelum keputusan akhir dibuat.

[5] Akibat tidak berpuashati dengan keputusan semakan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan ini dengan mendakwa Affidavit yang diikrarkan oleh Responden di dalam Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0063-2018 adalah palsu dan mohon keputusan kes tersebut dibatalkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[6] Bagi Permohonan ini, kami telah meneliti Notis Permohonan, Affidavit Sokongan Pemohon, Affidavit Jawapan, Affidavit Balasan dan Hujahan kedua-dua pihak. Melalui penelitian kami terdapat 2 isu utama yang perlu diputuskan iaitu -

- i. Kausa tindakan Permohonan Pemohon; dan
- ii. Merit terhadap Permohonan Pemohon.

Isu Pertama : Kausa Tindakan Permohonan Pemohon

[7] Pemohonan Pemohon difailkan menggunakan Borang MS 3 berdasarkan seksyen 13 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 20033 berdasarkan seksyen 13 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah

(Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003]. Merujuk kepada peruntukan seksyen tersebut, ia adalah suatu peruntukan untuk memulakan prosiding bagi sesuatu kes mal.

[8] Sukacita kami nyatakan bahawa bagi memulakan sesuatu prosiding kes mal berdasarkan ETMMS 2003, ia hendaklah dimulakan dengan saman atau permohonan berdasarkan seksyen 7 ETMMS 2003 yang menyatakan –

Seksyen 7 - Cara Memulakan Prosiding Mal

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2) atau mana-mana undang-undang bertulis lain, tiap-tiap prosiding mal di Mahkamah hendaklah dimulakan melalui saman.

(2) Semua prosiding berkenaan dengan mana-mana perkara yang dinyatakan dalam Jadual Kedua hendaklah dimulakan melalui permohonan.

[9] Bagi sesuatu kes saman, ia dimulai dengan memfailkan saman sepertimana Borang MS 2 dan Pernyataan Tuntutan (lihat seksyen 8 ETMMS 2003), manakala bagi kes permohonan adalah dengan memfailkan Borang MS 3 dan Afidavit Sokongan (lihat seksyen 13 ETMMS 2003). Apabila sesuatu kes mal yang dimulakan dengan Borang MS 2 atau Borang MS 3, maka secara jelas menunjukkan sesuatu kes yang baru dan hendaklah didengar di Mahkamah yang berbidang kuasa iaitu Mahkamah Bicara sama ada di Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah.

[10] Manakala Mahkamah Rayuan Syariah adalah Mahkamah yang hanya mendengar apa-apa kes rayuan atau kes semakan dari keputusan yang telah diputuskan terhadap kes yang dimulai di Mahkamah Tinggi Syariah serta kes-kes interlokutori yang difailkan berhubungan dengan rayuan dan semakan

sahaja. Bagi permohonan apa-apa kes interlokutori ia difailkan dengan menggunakan Borang MS 49 berdasarkan seksyen 187 ETMMS 2003.

[11] Permohonan yang difailkan oleh Pemohon di Mahkamah ini dengan menggunakan Borang MS 3 bagi memulakan prosiding adalah merupakan suatu ketakpatuhan kehendak undang-undang. Ketakpatuhan yang berlaku boleh diambil tindakan di bawah peruntukan seksyen 5 ETMMS 2003 –

“Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil”

[12] Melalui permohonan yang dimohon oleh Pemohon, kami juga dapati Pemohon telah gagal menyatakan **kausa tindakan** bagi permohonan yang difailkan ini. Pemohon menghujahkan bahawa Mahkamah ini berbidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan kes ini yang turut dijelaskan pada seksyen 244 ETMMS 2003 iaitu –

Seksyen 244 - Kuasa Sedia Ada Mahkamah

Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh disifatkan sebagai menghadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

[13] Sukacita kami nyatakan bahawa penggunaan seksyen 244 ETTMS 2003 sepertimana yang diujahkan oleh Pemohon bukanlah suatu kausa tindakan untuk memulakan prosiding ini, sebaliknya peruntukan ini menunjukkan kuasa Mahkamah sedia ada untuk membuat apa-apa perintah untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan kuasa Mahkamah. Oleh itu, kami berpuashati menyatakan bahawa permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon ini adalah suatu permohonan yang dikemukakan tanpa dinyatakan kausa tindakan yang bersesuaian.

[14] Merujuk kepada relif ketiga yang dikemukakan di dalam permohonan ini, Pemohon memohon supaya Mahkamah memerintahkan Responden telah disabitkan melakukan kesalahan menurut seksyen 211 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETJS 2003], iaitu -

Seksyen 211 - Maklumat, Keterangan Atau Pengakuan Palsu.

Barang siapa yang dengan sengaja memberi apa-apa maklumat, keterangan atau pengakuan secara lisan atau bertulis yang palsu dalam apa-apa perkara jika dia dikehendaki memberi maklumat, keterangan atau pengakuan sedemikian oleh peruntukan Enakmen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

[15] Bagi relif ini, Pihak Responden telah mengujahkan bahawa seksyen 211 ETJS 2003 adalah tidak relevan dengan kes ini dan permohonan Pemohon jelas bercampur aduk dan tidak teratur. Kes jenayah perlu dimulakan dengan tindakan pendakwaan dan bukannya dengan tindakan permohonan seperti di dalam kes ini.

[16] Kami sangat bersetuju dengan hujahan Pihak Responden bahawa Pemohon ini telah mencampur adukkan dua prosiding di dalam permohonan ini iaitu kes mal dan kes jenayah. Peruntukan seksyen 211 ETJS 2003 adalah suatu prosiding kes jenayah dan ia tertakluk kepada kuasa Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor untuk memulakan sesuatu prosiding jenayah dan bukannya oleh Pemohon.

[17] Kami kemukakan pandangan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Melaka di dalam kes *Ahmad Tamyiz Bin Haji Mak Aris & Noor Haslinda Binti Hussin lwn. Norashikin Binti Abu Bakar, Kes Mal (Rayuan) No. :04000-012-0006-2018* yang diputuskan pada 14 Ogos 2020 telah merujuk kepada peruntukan seksyen 66 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 dan seksyen 181 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Melaka) 2002 telah menyatakan –

[17] Berdasarkan peruntukan undang-undang dan rujukan terhadap penulisan yang dinyatakan di atas, jelas menunjukkan bahawa kuasa untuk memulakan pendakwaan secara eksklusifnya terletak di bawah pengawasan Ketua Pendakwa Syarie yang mempunyai kuasa budi bicara yang sangat luas sama ada untuk memulakan, menjalankan atau menghentikan apa-apa prosiding terhadap sesuatu kesalahan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah"

[18] Merujuk kepada seksyen 78 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 181 ETJS 2003 telah menyatakan tentang kuasa Ketua Pendakwa Syarie terhadap prosiding jenayah termasuklah seksyen 211 ETJS 2003. Kedua-dua peruntukan tersebut adalah sama dengan peruntukan yang dirujuk oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Melaka, iaitu –

Seksyen 78 - Ketua Pendakwa dan Pendakwa Syarie

- (1) ...
- (2) *Ketua Pendakwa Syarie hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya bagi memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan di hadapan mana-mana Mahkamah Syariah.*
- (3) ...
- (4) *Pendakwa-Pendakwa Syarie hendaklah bertindak di bawah kawalan am dan arahan Ketua Pendakwa Syarie dan boleh menjalankan semua atau mana-mana hak dan kuasa yang diberikan kepada atau yang boleh dijalankan oleh Ketua Pendakwa Syarie, kecuali hak dan kuasa yang dinyatakan hendaklah dijalankan oleh Ketua Pendakwa Syarie sendiri.*

Seksyen 181. Ketua Pendakwa Syarie.

Ketua Pendakwa Syarie hendaklah mempunyai kawalan dan arahan ke atas segala pendakwaan dan prosiding jenayah di bawah Enakmen ini.

[19] Oleh yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa relif ketiga yang dipohon oleh Pemohon ini telah dicampur adukkan dengan prosiding jenayah dan ia telah menyalahi aturan yang dibenarkan oleh undang-undang. Berdasarkan ketakakuran-ketakakuran yang wujud di dalam permohonan ini, maka kami berpendapat bahawa ketakakuran yang berlaku tidak boleh dipulihkan lagi dan ia memberi kesan yang besar terhadap permohonan ini.

Isu Kedua : Merit Terhadap Permohonan Pemohon

[20] Pemohon memohon supaya Afidavit Sokongan yang diangkat sumpah oleh Responden di dalam kes semakan Kes Permohonan No. : 10000-003-0063-2018 adalah palsu berdasarkan perenggan 4 (iii) dan (iv) iaitu –

a) Perenggan 4 (iii) -*"Penghakiman Hadhanah (Saman No. : 10300-028-0023-2013) yang dibicara sebelah pihak...."*

b) Perenggan 4 (iv) – *"Saya menegaskan tidak pernah menerima Penghakiman Hadhanah tersebut. Afidavit Penyampaian Responden yang menyatakan telah menyerahkan Penghakiman Hadhanah kepada saya pada 28hb Mac 2013 adalah satu penipuan dan tidak benar"*

[21] Bagi **Perenggan 4 (iii)** - kami merujuk kepada Penghakiman Hadhanah Kes Saman No. : 10300-028-0023-2013 bertarikh 4/3/2013 (Ekshibit AP-5) dan mendapati bahawa Penghakiman tersebut diputuskan tanpa kehadiran Responden (Defenden) dengan sumpah istizhar Pemohon (Plaintif) secara terang dan jelas menunjukkan bahawa kes tersebut dibicara dan diputuskan secara sebelah pihak. Oleh itu kami berpuashati bahawa Pemohon adalah terkhilaf dalam perkara tersebut.

[22] Bagi **Perenggan 4 (iv)** – Pemohon cuba menyatakan bahawa kenyataan yang dibuat oleh Responden pada perenggan tersebut adalah palsu disebabkan Penghakiman Hadhanah tersebut telah diserahkan kepada Responden pada 28/3/2013 dan Responden telah menurunkan tandatangannya pada salinan Penghakiman Hadhanah tersebut. Maka dalam keadaan ini adalah menjadi tanggungjawab Pemohon yang perlu membuktikan bahawa kenyataan Responden tersebut adalah palsu.

[23] Pemohon di dalam Afidavit Tambahannya telah mengemukakan suatu laporan daripada **Bahagian Pemeriksaan Dokumen, Pusat Analisis Sains Forensik, Jabatan Kimia Malaysia** dalam usaha membuktikan tandatangan

Responden yang terdapat pada salinan Penghakiman Hadhanah adalah sah dan betul. Merujuk kepada laporan tersebut pada Ekshibit APT-2 menyatakan –

Result and Conclusion

*On comparison, I found that the questioned signature "Q1-A" showed both similarities and differences in handwriting characteristics with the specimen signatures "S". As such and due to lack of contemporaneous specimen signatures, I was **NOT ABLE** to form an opinion on the authorship of this questioned signature"*

[24] Secara jelas daripada laporan tersebut, kami dapati ia gagal membuktikan bahawa Penghakiman Hadanah Kes Saman No. : 10300-028-0023-2013 bertarikh 4/3/2013 telah diterima oleh Responden pada 28/3/2013. Oleh yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa Pemohon telah gagal membuktikan kenyataan Responden pada Perenggan 4 (iv) tersebut adalah palsu.

[25] Berdasarkan ulasan yang kami kemukakan terhadap dua isu yang berbangkit di dalam permohonan ini, kami berpuashati bahawa permohonan Pemohon adalah adalah suatu permohona yang tidak teratur dan serta tidak bermerit untuk dinilai dan mewajarkannya untuk ditolak.

[26] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos. Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melahui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

[27] Berdasarkan intipati kes tersebut, kami berpuashati menyatakan bahawa permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini telah mendatangkan kesusahan dan kesan kepada Responden dari segi masa, kos dan pengendalian permohonan Pemohon yang tidak teratur serta tidak bermerit ini. Justeru itu, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini berdasarkan seksyen 222 ETMMS 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pemohon, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Kedua-dua pihak, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

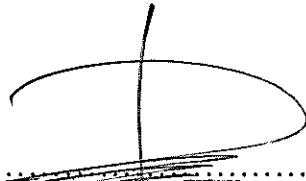
1. Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah perintahkan Perayu membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 5,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



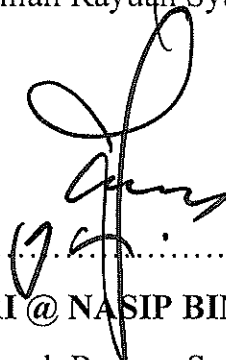
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

